

1500135-03.2021.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

José Ferreira Leão Torres Neto e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

JOSÉ FERREIRA LEÃO TORRES NETO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500135-03.2021.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500135-03.2021.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

José Ferreira Leão Torres Neto e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

JOSÉ FERREIRA LEÃO TORRES NETO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 07 de fevereiro de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Mendes de

Moraes, nº 847, Vila Comercial, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, tinha consigo, para fornecimento a terceiros, uma porção de aproximadamente 3,66g (três gramas e sessenta e seis centigramas) de cocaína, na apresentação vulgarmente conhecida como crack, tratando-se de substância capaz de causar dependência e cujo princípio ativo, Benzoilmetilecgonina, está relacionado em lista anexa à Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, atualizada pela Resolução RDC nº 314, de 10/10/2019, como droga de produção, cultivo, transporte, depósito, guarda, comercialização e fornecimento proibidos no território nacional.

Segundo narra o Promotor de Justiça, policiais militares compareceram ao local do fato após receberem notícia de que o acusado estava comercializando drogas na linha férrea, nas imediações do Hotel Portal D'Oeste, e trajava camisa de um time de futebol.

Quando chegaram, avistaram Cláudio Aparecido Alves da Mata próximo aos trilhos da ferrovia e abordaram-no. Sob a posse dele, encontraram uma porção de aproximadamente 0,23g (vinte e três centigramas) de crack. Segundo Cláudio, a substância entorpecente fora comprada do acusado, por R\$ 10,00 (dez reais). Ao descrever o vendedor para os milicianos, informou características compatíveis com as previamente noticiadas pelo COPOM.

Em seguida, os milicianos dirigiram-se para a estrada de ferro e avistaram o réu. Ao perceber a presença dos policiais, José dispensou a droga que levava consigo. Ainda assim, o réu foi abordado e submetido a busca pessoal, durante a qual os policiais encontraram R\$ 40,00 (quarenta reais), em cédulas e moedas. No chão, encontraram a droga que ele previamente dispensara.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação da substância entorpecente à comercialização.

A denúncia (fls. 117/119) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/58) e foi recebida em 15 de fevereiro de 2021 (fls. 121/122).

Citado (fls. 139), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 142/143), apresentou resposta à acusação (fls. 146/149).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 154).

Durante a instrução processual, foram ouvidas quatro testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 200/201).

Por requerimento da Defesa, instaurou-se incidente de dependência toxicológica (fls. 200/201).

Reexaminada a presença dos requisitos legais (art. 316, parágrafo único, CPP), manteve-se a prisão preventiva (fls. 204/205, 214/215, 225/226 e 228/229).

O Defensor requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 233/236) e o pedido foi indeferido (fls. 243/245).

O Defensor desistiu da realização de exame de dependência toxicológica (fls. 95 do incidente processual nº 0005942-90.2021.8.26.0482, em apenso).

O Ministério Público, nas alegações finais, postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 263/269).

O Defensor, por sua vez, pleiteou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, pela fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, e pela substituição desta por restritiva de direitos (fls. 270/281).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/08) e de exibição e apreensão (fls. 14/15), do laudo de exame químico toxicológico (fls. 133/135) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 133/135) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém cocaína em sua composição. Interrogado (fls. 200/201), o réu negou o porte de substâncias entorpecentes e a prática do crime. Declarou que é usuário de drogas e estava na condição de morador de rua, estabelecido na região da linha férrea. Para sustentar o vício, estava roubando. Em janeiro de 2021, fora preso por policiais militares, liberado em audiência de custódia e retornara à linha férrea. Dias depois, por considerarem que o interrogando agredira um policial na prisão anterior, o policial Matheus Queiroz e outros o levaram para uma casinha e espancaram-no. Enquanto estava sob o domínio daqueles policiais, um deles telefonou para outro e disse que podiam jogar nas costas do José Ferreira. No dia 07/02/2021, estava novamente na ferrovia, em meio a usuários de crack. Ao avistar os policiais que se aproximavam, dispensou o cachimbo que usava para consumir a substância entorpecente. Durante o procedimento de abordagem, os milicianos encontraram uma porção de crack e atribuíram a posse ao interrogando. Negou que a droga estivesse sob sua posse. Negou que tenha dispensado substância entorpecente. Disse não saber onde a droga foi encontrada. Afirmou que tinha R\$ 40,00 consigo, auferidos em serviço de pintura prestado para a testemunha Sílvio Eduardo Ferreira de Souza, dois dias antes de sua prisão. Disse que não conhece Cláudio Aparecido Alves da Mata. Afirmou que trajava uma camiseta da seleção paraguaia de futebol. Declarou que os policiais militares ouvidos como testemunhas neste feito não participaram da ação praticada por Matheus Queiroz, mas a mencionaram, quando procederam à sua prisão. Disse que não conhece os policiais ouvidos neste feito. Inobstante os milicianos terem mencionado a ação praticada por Matheus Queiroz, o interrogando optou por não reportar esse fato à Autoridade Policial, quando de seu interrogatório extrajudicial.

A versão apresentada pelo réu não é verossímil.

O denunciado afirmou que portava R\$ 40,00 (quarenta reais) e tal declaração é compatível com o auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e com os relatos das testemunhas. Entretanto, a adução de que auferiu o montante de Sílvio Eduardo Ferreira de Souza restou infirmada por aquela testemunha.

Sílvio Eduardo Ferreira de Souza (fls. 200/201), primo do réu, afirmou que o acusado é usuário de crack e, algumas vezes, o depoente compareceu à linha férrea para procurá-lo, porque José costumava consumir drogas naquele local. Informou que o vira pela última vez em data anterior ao Natal de 2020. Declarou que seu primo trabalhava eventualmente, em bicos, como pintor. Algumas vezes, prestara serviço à loja do depoente.

A informação de que Sílvio não via o acusado desde data anterior ao Natal de 2020 revela a falsidade da adução apresentada por José, de que o dinheiro apreendido fora recebido daquela testemunha, dois dias antes da prisão em flagrante delito. Ademais, a testemunha Rubens Luís Rodrigues declarou que o auxílio do governo era a única fonte de receita de José.

Rubens Luís Rodrigues (fls. 200/201), cunhado do réu, afirmou que José é usuário de crack há aproximadamente dezessete anos. Asseverou que o acusado, sempre que sai da cadeia, retorna à região da linha férrea, para consumir drogas. Na época do fato, o denunciado estava em condição de morador de rua e vivia na região da ferrovia, tendo como fonte de renda um auxílio do governo. Disse não saber como ele auferia dinheiro para sustentar o vício. Declarou que, até a prisão em flagrante delito, ficara aproximadamente um ano sem ter contato com o réu.

Além disso, é absolutamente infactível a adução de que policiais militares executaram plano para o incriminar falsamente.

O réu declarou que não conhecia os policiais militares ouvidos como testemunhas, Andrei David de Andrade e Leandro Costa, e não há indício algum de que estes tivessem motivos para falsamente atribuir-lhe a prática de infração penal.

Não parece razoável que os milicianos, desejando a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, afirmassem que encontraram a substância entorpecente ao lado dele.

Quando de sua oitiva pela Autoridade Policial (fls. 08), o denunciado negou a posse da substância entorpecente e nada informou sobre a menção que Andrei e Leandro

teriam feito ao espancamento realizado por Matheus Queiroz.

Se o acusado buscava desvencilhar-se da droga, que alegava não ser sua (fls. 08), é difícil imaginar que calasse sobre a suposta motivação dos policiais para o incriminar, se isso fosse verdade.

Considerando a falsidade da alegação de que recebeu o dinheiro de Sílvio e os demais elementos acima expostos, o relato do acusado não ostenta credibilidade.

Restam as declarações das testemunhas policiais militares.

A testemunha Andrei David de Andrade (fls. 200/201), policial militar, informou que, na data do fato, o COPOM descreveu as características físicas e as vestimentas de um indivíduo que estaria praticando o tráfico na região da linha férrea. Depois, abordaram um indivíduo que portava uma pedra de crack. Ao delatar o vendedor da substância entorpecente, aquele indivíduo descreveu pessoa de características compatíveis com as inicialmente noticiadas pelo COPOM. Em seguida, dirigiram-se à ferrovia, onde o acusado estava em meio a outras pessoas. Ao perceber a aproximação da guarnição, José dispensou algo ao chão. Informou que estavam a aproximadamente dez metros de distância quando o viram dispensando algo. Ele foi abordado e, sob a posse dele, encontraram R\$ 40,00, em dinheiro. Em seguida, constataram que o objeto previamente dispensado era uma pedra de crack, envolta em embalagem plástica.

A testemunha Leandro Costa (fls. 200/201), também policial militar, informou que abordaram um indivíduo chamado Cláudio, que disse haver comprado substância entorpecente do acusado. Em seguida, dirigiram-se para a linha férrea. Quando estavam a oito ou dez metros de distância de José, viram-no dispensando algo ao chão. Após a abordagem, apanharam o objeto dispensado, que estava a aproximadamente trinta centímetros dos pés dele e se tratava de substância entorpecente.

Conforme se expôs anteriormente, não há sequer indício de que as testemunhas policiais militares tenham mentido, tampouco de que possuam motivos para tanto.

Considerando as declarações das testemunhas policiais militares, não há dúvida de que a pedra de crack apreendida estava sob a posse do acusado.

A destinação ao tráfico de drogas é igualmente indubitosa.

A quantidade de crack apreendida seria suficiente para confeccionar aproximadamente 20 (vinte) porções individuais. Nesse sentido são esclarecedores os casos objetos dos acórdãos a seguir, em que cada pedra da droga pesava, em média, 0,18g (dezoito centigramas) e 0,14g (quatorze centigramas) respectivamente:

(...) Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em posse de 32 pedras de crack, com peso bruto aproximado de 5,90 gramas (...). (TJSP; 16ª Câmara de Direito Criminal; Apelação nº 1500396-09.2018.8.26.0571; Relator: Desembargador Aranha Filho; j. 13.06.2019).

(...) guardava e tinha em depósito drogas, 117 "trouxinhas" de crack, com peso bruto total de 17 gramas e 1 papelote de maconha, com peso bruto total de 1 grama, para fim de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...). (TJSP; 6ª Câmara Criminal; Apelação nº 993080151334; Relator: Desembargador Domingos Parra Neto; j. 30/04/2010).

Não é crível que o réu, sem auferir receita lícita, tivesse condições de comprar tamanha quantidade de crack, de uma só vez, para o próprio consumo. Tampouco é provável que, após comprar aquela porção, ainda permanecesse com R\$ 40,00 para si. A posse de dinheiro, R\$ 40,00, é compatível com a informação de que vendera pedras de crack pouco antes da prisão em flagrante delito.

De maneira congruente com as declarações dos policiais militares, a testemunha Cláudio Aparecido Alves da Mata (fls. 06) informou que comprara uma porção de crack do denunciado.

A quantidade de crack apreendida, a incompatibilidade entre a condição financeira do réu e o valor da droga apreendida, a posse de dinheiro de origem diversa da alegada e as declarações extrajudiciais de Cláudio Aparecido Alves da Mata demonstram que a substância entorpecente apreendida se destinava ao fornecimento a terceiros.

Ao levar consigo e portar substância entorpecente destinada ao fornecimento a terceiros, o acusado praticou condutas previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Por estar demonstrada a destinação da droga ao fornecimento a terceiros, fica

logicamente afastada a possibilidade de desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes não está configurada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Demonstradas, pois, a materialidade delitativa e a autoria da conduta e ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu ostenta péssimos antecedentes, decorrentes de condenações nos processos de conhecimento nº 0001253-28.2006.8.26.0482 (fls. 77/78), 0014398-54.2006.8.26.0482 (fls. 79), 0022770-84.2009.8.26.0482 (fls. 79/80) e 0045016-16.2005.8.26.0482 (fls. 80).

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitativa.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Considerando tais elementos, fixa-se a pena-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que o acusado é reincidente (art. 61, I, CP), pois voltou a praticar infração penal após a condenação no processo de conhecimento nº 0000413-54.2016.8.26.0583 (fls. 77).

Por conseguinte, agravam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase do cálculo, não está presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.

Considerando a reincidência e os maus antecedentes, o denunciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivos (reincidência e maus antecedentes) e objetivo (quantum da sanção), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar JOSÉ FERREIRA LEÃO TORRES NETO, nascido aos 21/03/1987, natural de Presidente Prudente, filho de Laura Santos Leão Torres e de Jairo Ferreira Leão Torres, inscrito no CPF sob o nº 343.119.378-14 e no Registro Geral nº 40.087.744 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

A reincidência e os maus antecedentes denotam o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de reiteração. Tal circunstância determina a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, ressaltando-se que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da

Autoridade Policial. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 14/15 e 138) resulta do tráfico de drogas. Por conseguinte, declaro o perdimento do dinheiro em favor da União (art. 63 da Lei nº 11.343/06).

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensores nomeados por meio do convênio DPE/Toledo (fls. 142/143).

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral, e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA